



Mieszkalnictwo w PPP – dobre praktyki



Wprowadzenie

- Niniejszy materiał przedstawia zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako formy realizacji inwestycji dotyczących mieszkalnictwa.
- Model PPP pozwala na realizację inwestycji mimo ograniczonych budżetów, umożliwiając dostarczenie nowych lokali oraz utrzymanie ich bez konieczności wysokich nakładów początkowych.
- W celu lepszego odbioru treści zawartych w niniejszym materiale zachęcamy do uprzedniego zapoznania się z Wytycznymi PPP oraz innymi materiałami, które są dostępne na stronie internetowej www.ppp.gov.pl, w szczególności zachęcamy do odwiedzenia zakładki <https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne> (więcej informacji w tej sprawie podano niżej).
- W trakcie opracowania niniejszego materiału bazowaliśmy na doświadczeniach z przygotowania projektów. Uwzględniono te zagadnienia, które wymagały szczególnej uwagi po stronie podmiotów publicznych (np. kwestia ryzyka stóp procentowych, limitowanie odpowiedzialności partnera prywatnego).
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktywnie wspiera projekty PPP. Zakłada się kontynuację wsparcia dla formuły PPP w sektorze mieszkalnictwa, w tym w formie warsztatów podczas których określone zagadnienia zostaną omówione szczegółowo.
- Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi do materiałów prosimy o kontakt na adres: ppp@mfi.gov.pl



Nasza oferta wsparcia

Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje szerokie wsparcie dla podmiotów publicznych planujących realizację inwestycji w formule PPP.

Zapraszamy do kontaktu!

ppp@mfipr.gov.pl

ppp.gov.pl



**kompleksowe
wsparcie projektów**



**opiniowanie
projektów PPP**



dobre praktyki



e-learning



**wytyczne,
interpretacje prawne**



**szkolenia, warsztaty,
webinaria**



**strona
internetowa**



**monitorowanie i
analizy rynku PPP**



Nabór projektów do wsparcia doradczego

- Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ppp.gov.pl
- Wszystkie projekty zgłoszone w naborze otrzymają indywidualną ofertę wsparcia dopasowaną do potrzeb podmiotu publicznego.
- Oferujemy darmowe szkolenia ogólne oraz dedykowane określonym grupom docelowym oraz zagadnieniom (np. warsztaty tematyczne dotyczące metodyki sporządzania oceny efektywności).
- Jesteśmy także platformą wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami publicznymi uczestniczącymi w naborze.
- Najlepiej rokujące projekty otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze, w ramach którego pomagamy w przygotowaniu oceny efektywności oraz przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego
- Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: <https://www.ppp.gov.pl/nabor-do-wsparcia-doradczego-dla-projektow-ppp-w-sektorze-mieszkalnictwa>



Narzędzia wspierające

Materiały, które mogą okazać się pomocne w przygotowaniu projektu PPP w sektorze mieszkalnictwa:

- Wytyczne PPP, tom I-V: <https://www.ppp.gov.pl/wytyczne-ppp>
- Wzór umowy PPP dla obiektu kubaturowego <https://www.ppp.gov.pl/przykladowe-dokumenty>
- Przykładowa dokumentacja projektu w Żorach: <https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne>
- Wzorcowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego: <https://www.ppp.gov.pl/wzorcowy-harmonogram-postepowania-na-wybor-partnera-prywatnego>
- Dobre praktyki w obszarze finansowania w trakcie przygotowania projektu PPP: <https://www.ppp.gov.pl/dobre-praktyki-finansowe-w-projektach-ppp>
- Kalkulator PPP: <https://www.ppp.gov.pl/kalkulator-ppp>

Ministerstwo oferuje również weryfikację ocen efektywności opracowanych przez podmioty publiczne – tzw. opinia PPP sporządzana na zasadach opisanych w art. 3b ustawy PPP. Szczegóły na stronie <https://www.ppp.gov.pl/opinia-ppp>



PPP – dlaczego warto?

- Partner prywatny wnosi know-how oraz innowacje technologiczne, dzięki którym wybudowana infrastruktura mieszkalna spełnia wyższe standardy.
- PPP daje instytucjom publicznym dostęp do prywatnego kapitału, co w warunkach znaczących potrzeb w mieszkalnictwie oraz ograniczonych możliwości finansowych, stanowi klucz do rozwoju.
- PPP jest elastyczną formułą, która może zostać dostosowana do projektów o różnej skali.
- Ryzyka budowlane, eksploatacyjne i finansowe są zazwyczaj przenoszone na partnera prywatnego, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie nimi.
- Specyfika umowy PPP sprzyja utrzymaniu punktualności i odpowiednich standardów wybudowanej infrastruktury a także zwiększonej motywacji do jej odpowiedniego utrzymania.
- Umowa o PPP umożliwia ograniczenie biurokracji. Zawieramy jedną umowę z partnerem prywatnym, bez konieczności uruchamiania większej ilości przetargów z podwykonawcami jak w modelu tradycyjnym.
- W konkretnych przypadkach odpowiednie przygotowanie umowy o PPP może pozwolić podmiotowi publicznemu na niewliczanie zobowiązań finansowych do długu publicznego.



Przykłady projektów w Polsce (1)

- **Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach** przy ulicy Okrężnej (promotor: Gmina Miejska Żory). Inwestycja dotyczy budowy kilkuset mieszkań komunalnych w formule PPP.
- Umowa PPP została zawarta 23 września 2024 roku. Inwestycja jest na etapie projektowania. Przejście do etapu robót budowlanych jest uzależnione od pozyskania dotacji z Funduszu Dopłat.
- Inwestycja uwzględnia nowoczesne technologie niskoemisyjne oraz rozwiązania konstrukcyjne na wypadek sytuacji kryzysowych.
- Partner prywatny jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - zapewnienie środków finansowych na realizację projektu,
 - wykonanie dokumentacji projektowej,
 - uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
 - realizację robót budowlanych,
 - utrzymanie techniczne obiektu,
 - przekazanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym na zakończenie okresu utrzymania.
- Wynagrodzenie partnera prywatnego opiera się na opłacie za dostępność wypłacanej w cyklach miesięcznych w okresie utrzymania. Mechanizm ten przewiduje pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu niedochowania przez partnera prywatnego wskaźników efektywności (KPI) oraz w przypadku częściowej lub całkowitej niedostępności obiektu.
- Projekt był objęty kompleksowym wsparciem doradczym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej od momentu przeprowadzenia oceny efektywności do zawarcia umowy PPP.
- Dokumentacja z postępowania, w tym umowa PPP wraz załącznikami jest dostępna na stronie:
<https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne>



Przykłady projektów w Polsce (2)

- **Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** (promotor: Gmina Małkinia Górna). Inwestycja dotyczy budowy 40 mieszkań komunalnych w formule PPP.
- Umowa PPP została zawarta 28 maja 2024 roku. Inwestycja została zrealizowana.
- Partner prywatny jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - zapewnienie środków finansowych na realizację projektu,
 - wykonanie dokumentacji projektowej,
 - uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
 - realizację robót budowlanych,
 - utrzymanie techniczne obiektu,
 - przekazanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym na zakończenie okresu utrzymania.
- Wynagrodzenie partnera prywatnego opiera się na opłacie za dostępność wypłacanej w okresie utrzymania.
- Jest to pierwszy w Polsce projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze mieszkalnictwa komunalnego.
- Dokumentacja z postępowania, w tym umowa PPP wraz załącznikami jest dostępna na stronie:
<https://www.ppp.gov.pl/budowa-mieszkan-komunalnych-w-gminie-malkinia-gorna-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego-0>



O jakim projekcie mówimy?

- Dokument opisuje model realizacji projektu PPP, w którym partner prywatny jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę infrastruktury oraz jej techniczne utrzymanie w ustalonym okresie. Ryzyka związane z brakiem dostępności infrastruktury na etapie utrzymania znajdują się po stronie tego podmiotu, czego gwarantem jest możliwość pomniejszenia jego wynagrodzenia na etapie utrzymania (tzw. punkty karne).
- Partner prywatny jest też odpowiedzialny za zapewnienie finansowania nakładów inwestycyjnych. Podmiot publiczny na etapie projektowania i budowy nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją inwestycji.
- Wynagrodzenie partnera prywatnego jest ponoszone bezpośrednio przez podmiot publiczny w formie tzw. opłaty za dostępność. Podmiot publiczny jest odpowiedzialny za wynajem mieszkań powstałych w ramach projektu i ponosi wszelkie ryzyka z tym związane (ryzyko popytu).
- Własność nieruchomości, na której realizowany jest projekt, przez cały okres trwania umowy PPP jest po stronie podmiotu publicznego. W okresie budowy partner prywatny dysponuje tą nieruchomością wyłącznie na cele budowlane.
- Partner prywatny realizuje projekt w ramach tzw. spółki celowej, która pozyskuje finansowanie w postaci kredytu bankowego oraz finansowania kapitałowego. Warunki finansowania przedstawione w ofercie są wiążące dla partnera prywatnego. Po zawarciu umowy PPP konieczne będzie przeprowadzenie procesu zamknięcia finansowego czyli zapewnienia finansowania nakładów inwestycyjnych. Instytucja finansująca w ramach tego procesu zleca kompleksową ocenę projektu. Z procesem tym wiąże się konieczność zawarcia tzw. umowy bezpośredniej pomiędzy podmiotem publicznym, partnerem prywatnym a instytucją finansującą.
- Opisana w niniejszym materiale formuła realizacji projektu pozwoli na to, żeby wynagrodzenie partnera prywatnego na etapie utrzymania było zaklasyfikowane poza długiem publicznym, zaś opłata za dostępność w części dotyczącej usługi zaprojektowania i budowy stanowiła wydatek majątkowy.



Kluczowe pojęcia

Analiza Potrzeb i Wymagań (OPiW)	analiza dokonywana przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 83 Ustawy PZP
Bankowalność	zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego dla projektu PPP
Instytucja finansująca	podmiot udzielający finansowania na realizację projektu PPP na zlecenie i ryzyko partnera prywatnego
Kalkulator PPP	narzędzie umożliwiające określenie wysokości przyszłego zobowiązania wobec partnera prywatnego na wstępnym etapie prac nad projektem PPP
Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)	mierniki w procesie pomiaru stopnia realizacji celów założonych w umowie o PPP



Kluczowe pojęcia

Ocena Efektywności	analizy wykonywane przed ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego mające na celu ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy PPP
Opłata za dostępność	wynagrodzenie partnera prywatnego płacone przez podmiot publiczny, uzależnione od dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika infrastruktury publicznej
Opinia PPP	opinia dotycząca zasadności realizacji przedsięwzięcia wydawana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie Ustawy o PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)	partnerstwo między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym w rozumieniu Ustawy PPP
Partner prywatny	partner prywatny w rozumieniu ustawy PPP, z którym została zawarta umowa o PPP



Kluczowe pojęcia

Podmiot publiczny	podmiot publiczny w rozumieniu Ustawy PPP
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)	oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Standardy utrzymania	standardy utrzymania infrastruktury publicznej, określone w Umowie o PPP
Umowa PPP	umowa dotycząca projektu PPP, zawierana pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym
Wstępne konsultacje rynkowe	konsultacje przeprowadzane w celu zbadania rynku pod kątem opinii na temat kluczowych rozwiązań dla projektu



Zespół projektowy

- Po stronie podmiotu publicznego prace powinny odbywać się na dwóch szczeblach: zespołu sterującego (funkcje decyzyjne) oraz zespołu projektowego (zarządzanie projektem).
- W skład zespołu powinny wchodzić osoby zdolne do podjęcia odpowiedzialności za kwestie techniczne, prawne, ekonomiczno-finansowe i administracyjno-organizacyjne.
- Zespół zadaniowy odpowiada za opracowanie dokumentów, koordynację przepływu informacji, monitorowanie harmonogramu, relacje z partnerem prywatnym oraz zamknięcie i rozliczenie projektu. Pracę zespołu nadzoruje kierownik.
- Komitet sterujący sprawuje kontrolę nad projektem, podejmuje strategiczne decyzje i nadzoruje jego realizację. Komitet zatwierdza zakres projektu i alokację ryzyk, potwierdza dostępność finansową, strategię negocjacyjną oraz istotne elementy umowy PPP.
- W praktyce kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji projektu PPP ma zaangażowanie skarbnika danej jednostki samorządowej na wczesnym etapie przygotowania projektu.

Opisana powyżej metodyka jest zgodna ze standardem opisanym w Wytycznych PPP. Zasady zarządzania projektem PPP zawsze powinny być dopasowane do uwarunkowań lokalnych konkretnej inwestycji, takich jak struktura organizacyjna oraz metodyka pracy danej jednostki i może się różnić od ww. standardu.



Ocena efektywności

- Przygotowanie projektu w formule PPP rozpoczynamy od opracowania oceny efektywności, która w kompleksowy sposób obejmuje aspekty prawne, finansowe i techniczne danego projektu (patrz Wytyczne PPP. Tom I).
- Ocena efektywności powinna oprócz kalkulacji opłaty za dostępność obejmować szerszy kontekst finansowy związany z zapewnieniem trwałości finansowej projektu z punktu widzenia podmiotu publicznego. Chodzi o przeprowadzenie analiz popytu na wybudowane mieszkania w celu ustalenia optymalnej ceny ich wynajmu.
- Jeśli podmiot publiczny w ramach oceny efektywności rozważa przeniesienie na partnera prywatnego ryzyka popytu, kluczowe znaczenie będzie miało przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych, które potwierdzą zainteresowanie strony prywatnej takim rozwiązaniem. Warto też zaprosić instytucje finansujące, aby potwierdzić bankowalność przyjętych założeń.
- W celu opracowania oceny efektywności nie jest konieczne sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Potrzebujemy jednak prognozy kosztów oraz informacji na temat liczby i powierzchni mieszkań (powierzchnia użytkowa mieszkalna). Dlatego warto sporządzić analizę chłonności działki. Pozwoli to na oszacowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, kosztów utrzymania oraz prognozy przychodów uzyskiwanych przez podmiot publiczny od użytkowników.
- Pamiętajmy, aby w miarę możliwości analizy techniczne brały pod uwagę nie tylko wymagania wynikające z obowiązujących już przepisów, lecz również tych, które dopiero wejdą w życie za jakiś czas. W szczególności odnosi się to do wymagań środowiskowych oraz związanych z bezpieczeństwem ludności.
- Ocena efektywności przygotowana zgodnie z metodyką Wytycznych PPP spełnia też funkcję analizy potrzeb i wymagań. Nie ma konieczności sporządzania dodatkowo tego dokumentu. Wystarczy, że ocena efektywności będzie zawierała wskazanie, które rozdziały tego materiału odnoszą się do elementów wskazanych w Ustawie PZP.
- Wsparcie oferowane przez MFIPR: Kalkulator PPP <https://www.ppp.gov.pl/kalkulator-ppp>
Opinia PPP <https://www.ppp.gov.pl/opinia-ppp>



Wybór partnera prywatnego

- Kolejnym krokiem w przygotowaniu projektu PPP jest przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego (patrz Wytyczne PPP. Tom II).
- Postępowanie to powinno być przeprowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Rekomenduje się dialog konkurencyjny jako tryb wyboru wykonawcy.
- Kluczowe znaczenie ma szybkie przeprowadzenie dialogu, do czego konieczne jest odpowiednie przygotowanie przez podmiot publiczny dokumentacji, która będzie podlegała dyskusjom.
- Dialog najlepiej rozpocząć od zagadnień technicznych a następnie przejść do kwestii prawnych i finansowych. Odstęp czasowy między tymi rundami nie musi być duży. Ważne jest, aby zapewnić partnerom prywatnym odpowiedni czas na zapoznanie się z dokumentacją stanowiącą przedmiot dialogu.
- Należy zapewnić możliwość udziału w dialogu od 3 do 5 partnerom prywatnym. Liczna grupa partnerów prywatnych może mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność postępowania, jednocześnie może być dużym wyzwaniem dla podmiotu publicznego z logistycznego punktu widzenia.
- Wskazane jest zaangażowanie instytucji finansujących już na tym etapie, aby potwierdzić bankowalność projektu. Partnerzy prywatni mogą na tym etapie zgłaszać uwagi takich podmiotów lub wręcz zapraszać je na spotkania w ramach dialogu.
- Przykładowe warunki udziału w postępowaniu można znaleźć w ogłoszeniu o zamówienia projektu zrealizowanego przez Żory: <https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne>
- Wsparcie oferowane przez MFiPR: Wzorcowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego <https://www.ppp.gov.pl/wzorcowy-harmonogram-postepowania-na-wybor-partnera-prywatnego>



Umowa PPP – aspekty finansowe

- Projekt PPP w oparciu o opłatę za dostępność oznacza, że majątek powstały w wyniku umowy PPP stanowi w całym okresie trwania tej umowy wyłączną własność podmiotu publicznego. Formuła PPP nie stanowi pod żadnym względem formy prywatyzacji działek znajdujących się w posiadaniu danej jednostki.
- Wynagrodzenie partnera prywatnego w ramach opłaty za dostępność składa się z trzech podstawowych elementów: usługi projektowania i budowy, usługi finansowania oraz usługi utrzymania.
- Zasadnym jest dopuszczenie mechanizmu waloryzacji nakładów inwestycyjnych na etapie budowy. W okresie utrzymania usługa projektowania i budowy nie podlega waloryzacji
- Usługa finansowania jest obliczana w ustalonych cyklach w oparciu o właściwy WIBOR obowiązujący za dany okres rozliczeniowy. Nie rekomenduje się przenoszenia na partnera prywatnego ryzyka stóp procentowych w okresie budowy i utrzymania.
- Usługa utrzymania powinna być waloryzowana w oparciu o ogólnie dostępny wskaźnik makroekonomiczny (np. wskaźnik inflacji - CPI) lub w oparciu o inny wskaźnik, który jest dostępny.
- Wsparcie oferowane przez MFIPR: Dobre praktyki w obszarze finansowym w trakcie przygotowania projektu PPP: <https://www.ppp.gov.pl/dobre-praktyki-finansowe-w-projektach-ppp>



Umowa PPP – podatek VAT

- W projektach PPP z mechanizmem opłaty za dostępność zastosowanie ma objaśnienie podatkowe Ministra Finansów z grudnia 2017 roku dotyczące rozliczania podatku VAT, CIT oraz PIT w transakcjach PPP.
- Z objaśnienia tego wynika, że po zakończeniu robót budowlanych partner prywatny jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT za usługę projektowania i budowy. Na podstawie tej faktury podmiot publiczny będzie ponosił opłatę za odstępnosc w części dot. usługi projektowania i budowy przez cały okres utrzymania.
- Dla usługi utrzymania wystawiane są odrębne faktury w określonych w umowie PPP cyklach rozliczeniowych (np. co miesiąc).
- Usługa finansowania jest zwolniona od podatku VAT. Partner prywatny ma obowiązek wystawić fakturę VAT za tę usługę wyłącznie na żądanie podmiotu publicznego. Może to zrobić również z własnej woli bez takiego żądania (pomimo braku takiego obowiązku).
- W przypadku projektu PPP w sektorze mieszkalnictwa możemy mieć do czynienia z koniecznością zastosowania różnych stawek podatku od towarów i usług w ramach faktury wystawionej za usługę budowlaną. Może mieć to miejsce na przykład, gdy budynek mieszkalny będzie przewidywał wyodrębnienie lokali na potrzeby usług komercyjnych.



Umowa PPP – bankowalność

- Z punktu widzenia banków projekt PPP w sektorze mieszkalnictwa, w którym to podmiot publiczny zarządza ryzykiem popytu, zaś mechanizm wynagrodzenia jest oparty o opłatę za dostępność, umożliwia zaangażowanie banków na wysokim poziomie oraz atrakcyjne warunki finansowania.
- Maksymalny udział banków w finansowaniu nakładów inwestycyjnych jest ściśle powiązany z określonymi w umowie PPP limitami odpowiedzialności partnera prywatnego. Na przykład, jeśli limit odpowiedzialności partnera prywatnego wskazany w umowie PPP jest na poziomie 15% nakładów inwestycyjnych to udział banku w strukturze finansowej z pewnością nie przekroczy 85%.
- W praktyce oznacza to, że w celu zapewnienia bankowalności umowy PPP konieczne jest zapewnienie w umowie PPP takich postanowień, które gwarantują spłatę kredytu zaciągniętego przez partnera prywatnego. Limitowanie odpowiedzialności partnera prywatnego oznacza w tym przypadku, że będzie on ryzykował wyłącznie kapitałem wniesionym przez siebie do projektu. Brak limitu odpowiedzialności w ramach umowy PPP oznacza brak możliwości zaangażowania banku w projekt.
- Kluczową kwestią jest również zapewnienie płynnej obsługi kredytu przez partnera prywatnego pomimo nakładanych na niego kar i korekt wynagrodzenia. Dlatego warto jest w umowie PPP uwzględnić mechanizm pozwalający na opóźnienie nakładania korekt na tą część wynagrodzenia, która podlega spłacie banku.
- Warto też wprowadzić postanowienia dotyczące tzw. planu naprawczego, który będzie służyć uzdrowieniu sytuacji w projekcie. Partner prywatny powinien być zobowiązany do przedstawienia takiego planu w określonym czasie. Jeśli nie dojdzie do uzgodnienia planu naprawczego, to umowa PPP może ulec rozwiązaniu z winy partnera prywatnego ale nie zawsze będzie oznaczało to konieczność natychmiastowej spłaty nakładów inwestycyjnych. Podmiot publicznym może ustalić z bankiem harmonogram spłaty takiego zobowiązania.



Umowa PPP – dotacje i pożyczki preferencyjne

- Formuła PPP umożliwia wykorzystanie dotacji oraz preferencyjnych źródeł finansowania. O takie środki ubiegają się promotorzy opisanych w tym materiale projektów w Żorach i Małkini w ramach Funduszu Dopłat.
- Beneficjentem korzyści finansowych wynikających z zastosowania takich form finansowania inwestycji powinien być podmiot publiczny. Wówczas tego rodzaju wsparcie nie będzie stanowiło formy pomocy publicznej dla partnera prywatnego.
- Mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego może przewidywać przekazanie jednorazowej płatności np. w pierwszym lub drugim roku etapu utrzymania, która będzie równa dotacji lub pożyczce pozyskanej przez podmiot publiczny. Taka płatność powinna mieć przełożenie na niższą opłatę za dostępność.
- Możliwa jest również taka struktura finansowania, w której to partner prywatny w imieniu podmiotu publicznego występuje o dotacje lub preferencyjną pożyczkę. Wówczas także należy pamiętać o zasadzie, że korzyści wynikające z tego faktu powinny być znajdować się po stronie podmiotu publicznego.



Umowa PPP – aspekty techniczne

- Kluczowym dokumentem określającym zadania partnera prywatnego na etapie projektowania i budowy jest program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Nie powinien to być dokument zbyt szczegółowy, aby pozostawiać partnerowi prywatnemu pewien poziom swobody w kształtowaniu rozwiązań projektowych.
- Ważne jest, aby umowa PPP opisywała procedurę rozliczenia pomiędzy stronami na wypadek np. konieczności uwzględnienia zmiany w przepisach w zakresie wymagań technicznych w stosunku do budynków mieszkalnych. Może to być związane na przykład z kwestią miejsc schronienia mieszkańców na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.
- Jeśli podmiot publiczny zamierza zastosować w budynku system zarządzania energią, ważne jest aby jasno opisać jaki będzie zakres danych, które będą monitorowane. W szczególności dotyczy takich rozwiązań jak na przykład automatyka ogrzewania podłogowego, czy monitoring i sterowanie oświetleniem części wspólnej obiektu.
- Na etapie utrzymania kluczowym dokumentem technicznym są standardy utrzymania. Określają one m.in. podział obowiązków pomiędzy stronami umowy PPP, zasady dostępności obiektu oraz kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. KPI). Określają również wymagania odnośnie remontów i konserwacji, jak również opisują procedury w zakresie awarii.
- Standardy utrzymania opisują także jaki jest czas na usunięcie zidentyfikowanych uchybień oraz jaki jest system naliczania punktów karnych w sytuacji, gdy czas ten zostanie przekroczony.
- Przykładem tego, jak mogą być skonstruowane standardy utrzymania w umowie PPP są dokumenty opracowane na potrzeby projektu w Żorach: <https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne>



Umowa PPP – ubezpieczenia

- Na etapie przygotowania projektu umowy PPP i jej negocjacji z partnerem prywatnym kluczowe znaczenie mają konsultacje z doświadczonym agentem ubezpieczeniowym. Pomoże on w określeniu naszych minimalnych oczekiwań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, którą powinien zapewnić partner prywatny na wszystkich etapach trwania umowy PPP. Wymagania z jednej strony muszą zabezpieczać interes strony publicznej, zaś z drugiej powinny uwzględniać dostępną ofertę firm ubezpieczeniowych.
- Partner prywatny na etapie projektowania i budowy powinien zapewnić zarówno polisę ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk budowy (CAR – *contractors' all risks*) jak również polisę od odpowiedzialności cywilnej.
- Na etapie utrzymania kluczowe jest to, aby ochrona ubezpieczeniowa partnera prywatnego obejmowała polisę od odpowiedzialności cywilnej. Z reguły są to polisy roczne, które wymagają odnowienia. Nie ma konieczności, aby partner prywatny zapewniał ubezpieczenie majątkowe. Możliwe, że podmiot publiczny będzie w stanie zawrzeć taką polisę na korzystniejszych warunkach finansowych.
- Minimalne wymagania co do zakresu ochrony, w tym sumy ubezpieczenia i limity na poszczególne ryzyka, klauzule dodatkowe i franczyzy powinny być zawsze dopasowane do potencjalnych ryzyk, które mogą zmaterializować się w ramach naszego projektu i stanowić szkodę podmiotu publicznego. Mogą to także być ryzyka, które bezpośrednio nie będą powodowały szkody podmiotu publicznego, ale ich materializacja może mieć wpływ na stabilność finansową partnera prywatnego, pociągać za sobą negatywny odbiór społeczny inwestycji (np. szkody u osób trzecich) lub mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
- Podmiot publiczny powinien mieć opracowaną i wdrożoną wewnętrzną procedurę weryfikacji odnawialnych polis dostarczanych przez partnera prywatnego w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
- Przykład minimalnych wymagań odnośnie zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
<https://www.ppp.gov.pl/budynki-mieszkalne>



Umowa PPP – wpływ na dług i indywidualny wskaźnik zadłużenia

- Przy odpowiednio zdefiniowanym podziale ryzyk w umowie PPP zobowiązania strony publicznej wynikające z tej umowy nie będą miały wpływu na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych.
- Warunkiem jest to, aby zgodnie z umową PPP partner prywatny ponosił większość ryzyka budowy oraz dostępności.
- Opłata za dostępność w części dot. usługi projektowania i budowy oraz ponoszonych w okresie utrzymania nakładów odtworzeniowych może być zaklasyfikowana jako wydatek majątkowy.
- Pozostałe części opłaty za dostępność, czyli usługa finansowania i usługa utrzymania będą stanowiły wydatek bieżący.
- Przykładowy wzór umowy PPP stanowiący załącznik do niniejszego opracowania został opracowany w taki sposób, aby spełniał warunek braku wpływu na poziom państwowego długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.



Zarządzanie umową PPP

- Zarządzanie umową obejmuje wszelkie działania podmiotu publicznego w zakresie monitoringu i kontroli należytej jakości robót i usług, w tym zarządzaniem zmianami, ryzykiem, roszczeniami i płatnościami oraz zakończeniem umowy o PPP. Jest to proces, który odbywa się zarówno w okresie projektowania, budowy oraz utrzymania.
- Zespół do spraw zarządzania umową jest powoływany spośród pracowników podmiotu publicznego. Zalecany skład zespołu: kierownik projektu oraz członkowie do spraw technicznych, finansowych i prawnych.
- Monitoring realizacji umowy dzieli się na dwa tryby: bieżący i okresowy. Partner prywatny jest zobowiązany informować o awariach, działaniach konserwacyjnych czy remontowych w formie raportów (szczególna istotność raportu rocznego w fazie utrzymania).
- Zaleca się wspólne uzgodnienie przez strony planu komunikacji dotyczącego zasad przepływu informacji.
- W celu zminimalizowania ryzyka uchybienia terminów rekomenduje się bieżące monitorowanie wykonywania szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz programu robót. Zaleca się regularne spotkania strony publicznej i prywatnej.
- Kontrola standardów utrzymania opiera się na bieżącym monitoringu i weryfikacji danych z raportów pod kątem wypełniania kluczowych wskaźników efektywności, których niedotrzymanie może skutkować punktami karnymi i w konsekwencji obniżeniem wynagrodzenia za dany okres.
- W ramach reagowania na istotne zmiany i nieoczekiwane sytuacje, podmiot publiczny dokonuje koniecznych poprawek w umowie oraz podejmuje się rozwiązywania ewentualnych sporów. Ze względu na długoletni okres realizacji umów optymalnym jest stosowanie rozwiązań polubownych.
<https://www.ppp.gov.pl/wytyczne-ppp-tom-v-rozwiazywanie-sporow-w-projektach-ppp>
- Zadaniem podmiotu publicznego jest m.in. weryfikacja rozliczenia między stronami, ocena stanu aktywów po zakończeniu umowy oraz formalne przejęcie infrastruktury projektu.
- Szczegółowe zasady zarządzania umową PPP opisują Wytyczne PPP. Tom IV <https://www.ppp.gov.pl/tom-iv-zarzadzanie-umowa-o-ppp>